

1502655-14.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502655-14.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502655-14.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2215996/2020 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 13330671 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS,

1071/20/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2215996 - 01º D.P. SANTOS, 1071/20/010 -

01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos Duarte Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

LUIZ CARLOS DUARTE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 1º de setembro de 2020, por volta das 18h50, na Rua Riachuelo, nº 43, no Centro, em Santos, tentou subtrair, para si, peças de roupas avaliadas em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à loja Grão Pimenta. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na forma da Recomendação n. 32 do Conselho Nacional de Justiça, foi concedida a liberdade provisória ao réu pelo juízo (fls. 52/56), após as alegações do membro do Ministério Público (fls. 32/33) e da Defesa (fls. 35/51).

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fl. 80).

Citado (fl. 103), o acusado apresentou Defesa Prévia (fls. 108/110).

Não obstante os argumentos invocados, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 117/118).

Declarada encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista. O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da prova de autoria e materialidade do delito. Quanto aos fatos, alega que a evasiva do acusado não merece acolhimento, notadamente diante da confissão do acusado que realmente foi a pessoa detida no interior da loja. Quanto à dosimetria da pena, pede que na 1ª fase considere-se a personalidade voltada a prática de crime e maus antecedentes que ultrapassam a reincidência; 2ª fase, requer a incidência da agravante da reincidência; e na 3ª fase, o redutor pela tentativa no mínimo legal dada a proximidade que o acusado chegou da consumação do crime, os objetos já estavam separados para subtração. Quanto ao regime de cumprimento da pena, requer a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto os objetos eram de valor insignificante. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer que a pena seja fixada no mínimo legal, reconhecida a tentativa em sua fração máxima.

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Consta na denúncia que o réu " se aproveitou do momento em que a proprietária da loja acima fechava o estabelecimento, entrou no local sem que ela visse, abriu o alçapão e passou a separar peças de roupa para subtração.

O crime somente não se consumou porque logo o alarme do comércio disparou e a proprietária ouviu, ocasião em que ela retornou e acionou a polícia Militar. Os policiais realizaram uma varredura no local e, no interior do alçapão, encontraram o denunciado escondido ao lado das peças de roupas que ele havia separado para levar com ele." (fls. 77/79).

A pretensão punitiva deduzida em juízo deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 2/3), pelos Termos de Depoimento e Declarações (fls. 4/5), e pelas demais provas coligidas ao longo da instrução, sobretudo, testemunhais.

A autoria, por sua vez, é certa, uma vez que corroborada com os depoimentos trazidos aos autos processuais com evidência de que o réu possuía animus furandi. O representante da vítima, Viviane Moreira Vulcano, disse em juízo que o acusado entrou na loja e, quando subiu no estoque, acionou o alarme. Ele ficou desesperado e subiu no telhado. Quando detido, disse que o prenderam na loja. Puderam ver o momento que ele entrou apenas pelas câmeras. Ele só não levou nada porque o alarme disparou. A polícia foi acionada e o deteve. Todos os funcionários da loja estavam no andar de baixo e, se o alarme disparou, é porque havia alguém. A pessoa levada pela polícia era aquela que estava no andar de cima da loja. A intenção do acusado era permanecer dentro da loja após o fechamento. Ao ser detido, ele apenas dizia que foi preso na loja e estava no telhado quando a polícia chegou. Reconhece o acusado como autor da tentativa do crime.

É por isso que a jurisprudência é sensível neste ponto e afirma que "em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máximo se somada à apreensão da res em seu poder." (RJTACRIM 36/330).

David Santiago dos Santos Fernandes, Policial Militar, em juízo, disse que estavam em patrulhamento de rotina e receberam a notícia que havia alguém no interior da loja. Quando chegaram, ele estava no telhado. O proprietário abriu a loja e conseguiram detê-lo no telhado com apoio policial. Havia algumas sacolas com roupas já separadas para subtração. Os donos da loja viram que ele ficou escondido no meio das araras para conseguir permanecer na loja após o fechamento. O acesso ao telhado, no forro, era um espaço interno dos funcionários e, nesse espaço, estavam

as sacolas, assim como na escada que ele subiu ao andar superior. O acusado confessou informalmente que estava lá para furtar objetos.

Em seu interrogatório, LUIZ CARLOS DUARTE LIMA disse que entrou na loja sem falar com ninguém porque precisava usar o banheiro com urgência. Como era morador de rua, ficou com receio que não deixassem. Ficou preso e tentou sair pelo telhado. Eram várias sacolas de roupas pelo andar superior e não mexeu em qualquer uma delas. Mora nas ruas desde seus dezoito anos e sempre pede para usar o banheiro em estabelecimentos mais próximos, que inexistiam no local. Cumpre pena pelo crime de furto.

É fato incontroverso que o acusado estava dentro da loja quando ela encerrava seu expediente, com o alarme já armado para vigilância do período noturno e entrou sem anunciar sua presença ou solicitar autorização para usar um banheiro, que afirma ser no andar superior da loja.

Ressalto, por oportuno, que a loja fica no centro da cidade, de frente para prefeitura de Santos, e que conta com diversos bares nas adjacências e que permanecem abertos no período noturno, sem que a tese de defesa deduzida em juízo possa ser acolhida, notadamente quando não era recente sua condição de morador de área livre.

A forma sorrateira como adentrou e ali permaneceu em momento em que os proprietários já haviam encerrado o atendimento, não deixam dúvidas de que sua intenção era mesmo subtrair os objetos da loja, cuja diversidade, valores praticados e que sua conduta foi interrompida pelo alarme que anunciou sua presença, impedem o reconhecimento da insignificância da conduta.

“Não há que se falar em princípio da insignificância da conduta. No caso do furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre o ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi lege, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo penal do injusto. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal qual não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso em concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente (R\$333,00) evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta”. (HC 136.297/MG, rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 06.10.2009). No mesmo sentido: STF: HC 84.424/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 07.12.2004.

Ainda: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA E MEDIANTE ESCALADA. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXISTENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HCn. 107.689/RS, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/3/2012). 2. Hipótese em que o crime foi cometido às 5:30h e, para que o paciente tivesse acesso ao interior do imóvel de onde foram retirados os bens furtados, teve de escalar um muro de 3,70m de altura e, ainda, ultrapassar uma parede lateral de 1m, circunstâncias que demonstram um maior grau de sofisticação da conduta. 3. Não atendidos os requisitos da ausência de periculosidade da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 231545 MG 2012/0013327-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2012).

Em consonância com orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores que passaram a adotar a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, furto tem como objetividade jurídica a posse, propriedade e detenção de coisa móvel, assim como é crime de dano e material, razão pela qual exige para sua consumação um resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à objetividade jurídica protegida. Trata-se de crime tentado, assim como consta na denúncia, dispensando qualquer

desclassificação como pretendido pela Defesa.

Com efeito, o acusado desconhecia que o alarme detectava presença e foi surpreendido quando os proprietários e funcionários ainda estavam presentes no local, que rapidamente acionaram a polícia militar, que o encontrou no telhado, tentando empreender fuga, o que não deixa dúvidas de que o crime não se consumou o delito em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Com relação ao inter criminis percorrido pelo agente, importante destacar que as sacolas de roupas estavam pela escada que dava acesso ao andar superior e no espaço reservado para funcionários, onde havia o alçapão que deu acesso ao telhado. Nenhuma das sacolas estava no telhado em sua posse, onde estava quando a polícia chegou.

Portanto, é crível, portanto, que as sacolas identificadas pela polícia eram realmente da própria loja como afirma o réu, notadamente diante da rápida dinâmica dos fatos narrada pela vítima, que foi firme no sentido de que ele se desesperou quando o alarme disparou e correu para o telhado, sinalizando que não houve tempo hábil para separação de bens.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo à individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da sua conduta, a turbção patrimonial da vítima, as demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme estabelece o artigo 59 do Código Penal.

O acusado é multirrecidivante específico, como se depreende da certidão de antecedentes (fls. 12/16), razão pela qual aumento a pena em um terço, resultando na reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sobre o tema: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. HC NÃO CONHECIDO. "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de recidivante por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." HC 111516 MS 2008/0162119-5 Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Publicação DJe 12/06/2015 Julgamento 2 de Junho de 2015 Relator Ministro NEFI CORDEIRO.

E também: EMENTA - PENAL - ROUBO - PENA BASE - MODUS OPERANDI - AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA - MAIOR INTIMIDAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDA COMO MAJORANTE - ANOTAÇÕES NA FAC MULTI-REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA REGIME. "Possuindo o acusado várias condenações definitivas geradoras da reincidência, nada impede que algumas delas sejam consideradas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da apenação (antecedentes e conduta social), e outras como circunstância agravante na etapa seguinte, não se tratando de bis in idem." APL 03607806820138190001 RJ 0360780-68.2013.8.19.0001 Órgão Julgador PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL Partes Apelante: LUIZ CLAUDIO SANTOS DE CARVALHO, Apelado: MINISTERIO PUBLICO Publicação 13/10/2014 16:24 Julgamento 6 de Outubro de 2014 Relator DES. MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO.

Por força da tentativa, considerando o breve iter criminis percorrido, reduzo da fração máxima, em dois terços, já que empreendeu fuga assim que o alarme do estoque acionou, deixando a pena em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, na forma em que traz o artigo 14, II e parágrafo único, do Código Penal.

Pelas razões já expostas quanto a reincidência, o regime de cumprimento de pena será inicialmente fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR LUIZ CARLOS DUARTE LIMA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa calculado, unitariamente, a partir do mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Considerando que o réu se encontra preso por outro juízo, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Ao contador para o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESF's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 1º de dezembro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA